Relations internationales — Introduction

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-11

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Présentation des acteurs et des principes qui structurent la vie internationale : la société internationale et ses caractéristiques, l'État comme acteur central, l'Organisation des Nations unies et ses organes principaux, les organisations régionales africaines — Union africaine, CEDEAO, UEMOA — décrites par leurs finalités générales, les sources du droit international (traités et coutume), la diplomatie et les relations consulaires, et le règlement pacifique des différends. Tous les exemples mettent en scène des États fictifs.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La société internationale : acteurs et caractéristiques
• Leçon 2 — L'État, acteur central des relations internationales
• Leçon 3 — Les organisations internationales : rôle de l'ONU
• Leçon 4 — Les organisations régionales africaines : UA, CEDEAO, UEMOA
• Leçon 5 — Les sources du droit international : traités et coutume
• Leçon 6 — La diplomatie et les relations consulaires
• Leçon 7 — Le règlement pacifique des différends internationaux
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Pourquoi un étudiant en droit consacre-t-il un cours entier à la vie internationale ? Parce que les États ne vivent pas isolés : ils commercent, partagent des fleuves et des frontières, envoient des ressortissants les uns chez les autres et doivent régler leurs désaccords sans recourir à la force. Or, au-dessus des États, il n'existe ni gouvernement mondial, ni parlement planétaire, ni police universelle : chacun reste souverain, et pourtant des règles communes existent, des organisations fonctionnent, des diplomates négocient chaque jour. Comprendre comment un ordre peut tenir sans autorité suprême, voilà l'objet de ce cours d'introduction aux relations internationales. Il prolonge ton cours d'introduction au droit : là où le droit interne repose sur un État qui édicte et sanctionne, le droit international repose d'abord sur la coopération et le consentement des États eux-mêmes.

La règle de méthode doit être énoncée clairement, car la matière touche à l'actualité et aux passions. Ce cours ne commente ni les conflits en cours, ni les décisions récentes d'aucune organisation, ni les relations présentes d'aucun État avec ses partenaires : il décrit des mécanismes durables — ce qu'est un État en droit international, comment naît une règle coutumière, à quoi sert un consul, comment un différend se règle pacifiquement — qui resteront valables quand l'actualité aura changé. Les organisations étudiées le sont donc par leurs finalités et leurs organes généraux, tels que leurs traités constitutifs les dessinent, et non par leurs prises de position du moment. Tous les États, fleuves, diplomates et différends des exemples sont fictifs, et chaque corrigé te renvoie aux traités et aux sources officielles à jour

pour les règles applicables à une situation réelle.

Le parcours suit une logique d'élargissement. On commence par le décor : la société internationale, ses caractéristiques et ses acteurs. On s'arrête ensuite sur l'acteur central, l'État, ses éléments constitutifs et ses attributs, avant de présenter les organisations que les États ont créées pour coopérer : l'ONU au niveau universel, puis, au niveau africain, l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA, comparées par leurs finalités. La seconde moitié du cours est plus juridique : d'où viennent les règles de ce monde sans législateur — les traités et la coutume —, qui les met en œuvre au quotidien — les diplomates et les consuls —, et comment les différends se règlent par des voies pacifiques, diplomatiques ou juridictionnelles. À chaque leçon, un document d'école entièrement fictif t'entraînera à appliquer les mécanismes avant l'exercice proprement dit.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Décrire la société internationale, ses caractéristiques majeures — décentralisation, absence de gouvernement mondial, interdépendance — et distinguer les sujets du droit international des simples acteurs de la vie internationale.
- Énoncer les éléments constitutifs de l'État en droit international et ses attributs — souveraineté, égalité souveraine, personnalité juridique — et discuter la portée de la reconnaissance.
- Présenter l'Organisation des Nations unies : ses buts généraux et le rôle de chacun de ses organes principaux — Assemblée générale, Conseil de sécurité, Conseil économique et social, Conseil de tutelle, Cour internationale de Justice, Secrétariat.
- Comparer les finalités générales de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'UEMOA comme organisations régionales africaines situées à des échelles différentes.
- Distinguer les sources du droit international : le traité — formation, consentement à être lié, effets — et la coutume — pratique générale et opinio juris —, ainsi que les autres sources classiques.
- Décrire les fonctions diplomatiques et consulaires, leurs acteurs respectifs et les mécanismes qui protègent leur exercice, au regard des conventions de Vienne nommées comme traités de référence.
- Classer les modes pacifiques de règlement des différends — modes diplomatiques et modes juridictionnels — et choisir le mode adapté à un différend fictif en justifiant ce choix.

Leçon 1 — La société internationale : acteurs et caractéristiques

On appelle société internationale l'ensemble des relations durables qui se nouent par-delà les frontières : relations entre États, mais aussi entre organisations, entreprises, associations et individus de pays différents. Sa caractéristique fondamentale est la décentralisation. À l'intérieur d'un État, un pouvoir central édicte les lois, les fait appliquer par une administration et une police, et les fait interpréter par des juges dont les décisions s'imposent. À l'échelle internationale, rien de tel : il

n'existe ni législateur mondial, ni gouvernement planétaire, ni juge universel obligatoire. Les États, souverains et juridiquement égaux, sont juxtaposés ; les règles qui les lient naissent largement de leur consentement, et leur application repose d'abord sur la coopération, la réciprocité et la pression des partenaires. C'est ce qui rend ce droit à la fois fragile et étonnamment durable.

Qui sont les acteurs de cette société ? Au premier rang, les États, acteurs originaires : ce sont eux qui concluent les traités, créent les organisations et occupent presque toutes les scènes internationales. Viennent ensuite les organisations internationales, créées par des traités entre États — l'ONU est la plus universelle —, qui disposent d'une existence propre et de compétences dans des domaines délimités. Autour d'eux gravite une foule d'acteurs non étatiques : organisations non gouvernementales qui alertent et assistent, entreprises multinationales dont les investissements traversent les frontières, experts, médias, et de plus en plus les individus eux-mêmes, que le droit international contemporain atteint directement dans certains domaines, par exemple lorsqu'il protège les droits humains ou réprime les crimes les plus graves. Tous influencent la vie internationale, mais tous n'ont pas le même statut juridique.

Il faut donc distinguer deux notions que le langage courant confond. L'acteur est quiconque pèse, de fait, sur les relations internationales : une grande entreprise, une chaîne d'information, un mouvement social peuvent être des acteurs puissants. Le sujet de droit international est celui à qui l'ordre juridique international attribue directement des droits et des obligations : classiquement les États, et, dans les limites de leurs traités constitutifs, les organisations internationales. Cette distinction a des conséquences pratiques : seul un sujet peut, en principe, conclure un traité, voir sa responsabilité internationale engagée ou saisir une juridiction internationale. Enfin, la société internationale contemporaine est marquée par une interdépendance croissante — commerce, climat, santé, technologies relient les États — et par de fortes inégalités de puissance entre acteurs juridiquement égaux : deux tensions que tout le cours retrouvera.

L'essentiel
La société internationale est décentralisée : pas de gouvernement mondial, des États souverains juxtaposés, des règles fondées largement sur leur consentement. On y distingue les sujets de droit international — États et, dans leurs limites, organisations internationales, titulaires directs de droits et d'obligations — des simples acteurs (ONG, entreprises, individus) qui influencent sans avoir ce statut plein.

Exemple — Cartographie des acteurs d'une situation fictive

```
CARTOGRAPHIE DES ACTEURS — CAS ENTIÈREMENT FICTIF
Situation : la rivière Tounda, qui traverse
le Kounda et la Zambora, voit son débit
baisser ; chaque État projette un barrage.

LES ÉTATS (acteurs centraux, sujets de droit)
- Le Kounda : veut irriguer ses plaines.
- La Zambora : veut produire de l'électricité.
Chacun décide souverainement... mais le fleuve
est partagé : leurs décisions se rencontrent.

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
- Une organisation régionale : cadre de
négociation et d'expertise technique.
- Une organisation universelle et ses
institutions spécialisées : financements,
données climatiques, appui technique.

LES ACTEURS NON ÉTATIQUES
- ONG environnementales : elles alertent et
publient des études, sans décider.
- Une entreprise de travaux : candidate aux
chantiers ; elle agit par contrats, non
comme sujet de droit international.
- Populations riveraines : concernées au
premier chef, représentées par leurs États.

LEÇON DU SCHÉMA
Tous influencent la situation ; seuls les
États (et les organisations qu'ils créent)
concluent les accords qui la régleront.
```

À retenir

- Décentralisation : ni législateur, ni gouvernement, ni juge obligatoires au niveau mondial — les États souverains sont juxtaposés.
- Sujet de droit international ≠ acteur : le sujet reçoit directement droits et obligations ; l'acteur influence sans ce statut.
- États et organisations internationales sont les sujets classiques ; ONG, entreprises et individus sont des acteurs dont le poids juridique varie.

Exercice

Voici quatre entités, dans un cas entièrement fictif. a) Une province de la Zambora souhaite signer elle-même un accord avec le Kounda. b) Une organisation humanitaire internationale distribue de l'aide dans les deux pays. c) La Vélikie, État tiers voisin des deux premiers. d) Un groupe armé fictif contrôle une zone frontalière. Pour chacune, dis si elle est un sujet de droit international, un simple acteur, ou aucun des deux, et justifie en une ou deux phrases.

✔ Corrigé
a) La province n'est pas, en elle-même, un sujet de droit international : c'est l'État de Zambora, dans son ensemble, qui l'est et qui conclut les accords externes ; la province agit dans le cadre interne que l'État organise, même si la pratique des États fédéraux connaît des aménagements particuliers. b) L'organisation humanitaire est un acteur : elle influence la situation, assiste les populations, parfois coopère avec les États par des accords de siège ou d'activité, mais elle n'a pas la personnalité juridique internationale générale d'un État et ne conclut pas de traités au même titre. c) La Vélikie est un sujet plein et originaire : un État, comme le Kounda et la Zambora. d) Le groupe armé est un acteur de fait — son existence pèse sur la situation et préoccupe les États — mais il n'est pas un sujet comparable à un État : il ne peut ni conclure les accords qui régleront la situation, ni représenter le territoire. La grille à retenir : pour chaque entité, demande-toi qui peut signer, qui peut être tenu responsable, qui peut saisir un juge international. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Leçon 2 — L'État, acteur central des relations internationales

Malgré la multiplication des acteurs, l'État reste l'acteur central de la société internationale : lui seul cumule une personnalité juridique pleine et originaire, la capacité de conclure toutes sortes de traités, la responsabilité de protéger sa population et le monopole de la représentation de son territoire sur la scène mondiale. La doctrine classique le définit par quatre éléments constitutifs. Il faut d'abord une population permanente : un ensemble d'individus rattachés durablement à l'État, notamment par le lien de nationalité. Il faut ensuite un territoire déterminé : un espace terrestre délimité — ce qui n'exige pas que chaque tronçon de frontière soit incontesté — auquel se rattachent les espaces maritime et aérien. Il faut, en troisième lieu, un gouvernement effectif : des autorités qui administrent réellement le pays, y maintiennent les services publics et y font respecter les décisions. Il faut enfin la capacité d'entrer en relations avec les autres États, c'est-à-dire l'indépendance : n'être juridiquement soumis à aucune autorité extérieure.

De ces éléments découlent les attributs de l'État en droit international. Le premier est la souveraineté : à l'intérieur, l'État exerce la plénitude des compétences sur son territoire et sa population ; à l'extérieur, il ne reconnaît aucune autorité au-dessus de lui. Le deuxième est l'égalité souveraine : juridiquement, tous les États sont égaux en droits, quelle que soit leur taille ou leur richesse — égalité de droit qui coexiste, il faut le répéter, avec de profondes inégalités de fait en matière de puissance. Le troisième attribut est la personnalité juridique internationale : l'État est titulaire de droits (faire respecter son intégrité, conclure des traités, protéger ses ressortissants) et d'obligations (respecter ses engagements, répondre de ses manquements engageant sa responsabilité internationale). Ses compétences s'exercent selon des rattachements classiques : compétence territoriale sur ce qui se passe sur son sol, compétence personnelle sur ses nationaux, où qu'ils se trouvent.

Reste une question débattue : comment naît un État, et quel rôle joue la reconnaissance par les autres États ? Deux lectures doctrinales s'opposent classiquement. Selon la théorie déclarative, l'État existe dès que les quatre éléments sont réunis ; la reconnaissance des autres ne fait que constater cette existence, sans la créer. Selon la théorie constitutive, c'est la reconnaissance qui fait entrer la nouvelle entité dans la société internationale, au moins à l'égard de ceux qui la reconnaissent. La pratique combine les deux logiques : la reconnaissance est un acte politique, discrétionnaire dans son principe, qui facilite concrètement l'entrée en relations — ambassades, traités, admission dans les organisations. Il faut enfin distinguer l'État, qui perdure, de son gouvernement, qui change : un changement de régime ou d'équipe dirigeante ne crée pas un État nouveau, et les engagements pris engagent l'État au-delà des personnes qui le dirigent momentanément.

L'essentiel
L'État se définit classiquement par quatre éléments : population permanente, territoire déterminé, gouvernement effectif, capacité d'entrer en relations avec les autres États. Il en tire souveraineté, égalité souveraine et personnalité juridique pleine. La reconnaissance par les autres États est lue par la doctrine tantôt comme déclarative — elle constate —, tantôt comme constitutive — elle fait exister dans les relations —, et l'État perdure au-delà des changements de gouvernement.

Exemple — Fiche d'identité d'un État fictif testée aux critères

```
FICHE D'IDENTITÉ — ÉTAT ENTIÈREMENT FICTIF
La République de Zambora (cas d'école)

CRITÈRE 1 — UNE POPULATION PERMANENTE
Plusieurs millions d'habitants fictifs,
installés durablement et rattachés à
l'État par un lien de nationalité
organisé.
→ Critère rempli.

CRITÈRE 2 — UN TERRITOIRE DÉTERMINÉ
Un espace terrestre délimité par des
frontières, plus les espaces maritime
et aérien qui s'y rattachent.
→ Critère rempli (un désaccord sur un
tronçon de frontière ne remet pas en
cause l'existence du territoire).

CRITÈRE 3 — UN GOUVERNEMENT EFFECTIF
Des autorités qui administrent le pays,
lèvent l'impôt, rendent la justice et
assurent les services publics.
→ Critère rempli.

CRITÈRE 4 — LA CAPACITÉ D'ENTRER EN
RELATIONS AVEC LES AUTRES ÉTATS
La Zambora entretient des ambassades,
conclut des traités, siège dans des
organisations internationales.
→ Critère rempli.

CONCLUSION D'ÉCOLE
La Zambora réunit les quatre éléments :
c'est un État au sens du droit
international, sujet originaire et plein.
```

À retenir

• Quatre éléments constitutifs : population permanente, territoire déterminé, gouvernement effectif, capacité d'entrer en relations extérieures.

• Souveraineté et égalité souveraine : égalité de droit entre tous les États, malgré les inégalités de puissance de fait.

• Reconnaissance : acte politique que la doctrine lit comme déclaratif ou constitutif ; l'État survit aux changements de gouvernement.

Exercice

Cas entièrement fictif. Un mouvement proclame la « République de Kantara » sur une partie du territoire de la Zambora. Il revendique une population qui vit effectivement sur place et un territoire qu'il délimite ; mais son administration est instable — les services publics fonctionnent par endroits seulement — et presque aucun État étranger n'entretient de relations avec lui, la Zambora continuant d'être traitée comme l'État du territoire entier. Applique les quatre critères un à un et conclus avec prudence.

✔ Corrigé
Population permanente : le critère semble rempli — des habitants vivent durablement sur le territoire revendiqué, même si leur rattachement à la nouvelle entité reste discuté. Territoire déterminé : le critère n'est que partiellement satisfait ; l'entité délimite un espace, mais cette délimitation est contestée et ne s'impose pas effectivement partout, ce qui affaiblit le critère sans l'annuler automatiquement — un désaccord frontalier ne suffit pas, à lui seul, à nier un territoire. Gouvernement effectif : c'est le critère qui fait défaut ; des services publics qui ne fonctionnent que par endroits traduisent une effectivité incomplète, or l'effectivité est au cœur de la définition classique. Capacité d'entrer en relations : très faible en pratique, puisque presque aucun État ne traite avec l'entité. Conclusion prudente : au regard des critères classiques, et notamment de l'effectivité gouvernementale, l'entité ne réunit pas encore l'ensemble des éléments de l'État ; selon la lecture déclarative, ce défaut suffit à conclure négativement, tandis que la lecture constitutive soulignera en plus l'absence de reconnaissance. Dans les deux cas, le juriste décrit des critères et un état des faits, sans trancher politiquement la situation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Leçon 3 — Les organisations internationales : rôle de l'ONU

Une organisation internationale est une association d'États créée par un traité — son acte constitutif —, dotée d'organes permanents et d'une volonté distincte de celle de ses membres dans les limites des compétences qu'ils lui confient. L'Organisation des Nations unies, créée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est l'organisation universelle par excellence : sa Charte, qui est son traité constitutif, la destine à rassembler la quasi-totalité des États du monde. Ses buts généraux tiennent en quelques formules durables : maintenir la paix et la sécurité internationales, développer entre les nations des relations amicales fondées sur l'égalité de droits, réaliser la coopération internationale dans les domaines économique, social, culturel et humanitaire, et promouvoir le respect des droits humains. Ses principes de fonctionnement sont à la mesure de la société décentralisée décrite dans la première leçon : égalité souveraine des membres, règlement pacifique des différends, et interdiction du recours à la force contre l'intégrité d'un État, posée comme principe général de la vie internationale.

La Charte organise l'ONU en six organes principaux, que l'étudiant doit savoir présenter par leurs fonctions. L'Assemblée générale réunit tous les États membres, chacun disposant d'une voix ; elle délibère de presque toutes les questions, adopte des recommandations et vote le budget de l'organisation. Le Conseil de sécurité, de composition restreinte, porte la responsabilité principale du maintien de la paix ; ses décisions, dans ce domaine, peuvent créer des obligations pour les membres, et ses membres permanents disposent d'un droit de veto qui peut bloquer une décision — mécanisme prévu par la Charte elle-même. Le Conseil économique et social coordonne les questions économiques, sociales, sanitaires et éducatives ainsi que le travail des institutions spécialisées. Le Conseil de tutelle, créé pour accompagner des territoires

placés sous tutelle, a vu son rôle devenir très limité depuis que ces territoires ont accédé à l'indépendance. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal siégeant à La Haye, règle les différends juridiques entre États et donne des avis consultatifs. Le Secrétariat, enfin, est l'administration de l'organisation, dirigée par le Secrétaire général, qui assure la gestion quotidienne et peut jouer un rôle de bons offices entre États.

Autour de ces organes gravite le « système des Nations unies » : des institutions spécialisées — santé, éducation et culture, travail, alimentation, finances du développement — et des programmes et fonds, par exemple pour l'enfance ou le développement, qui agissent sur le terrain. L'ensemble forme la plus grande machine de coopération permanente entre États. La doctrine en discute classiquement les forces et les limites, en termes qui ne dépendent pas de l'actualité : l'organisation ne dispose ni d'une armée propre permanente ni de ressources indépendantes — elle dépend des contributions et de la volonté de ses membres ; le droit de veto peut paralyser le Conseil de sécurité lorsque les membres permanents divergent ; mais elle offre un forum universel, un langage commun — celui de la Charte — et des services techniques qu'aucun État ne pourrait se donner seul. Ni gouvernement mondial ni simple chambre d'enregistrement : une organisation d'États, puissante de ce qu'ils veulent bien lui confier.

L'essentiel
L'ONU, créée en 1945 et régie par sa Charte, poursuit des buts généraux — paix, coopération, droits humains — au service de la quasi-totalité des États. Ses six organes principaux se partagent les fonctions : délibérer et recommander (Assemblée générale), décider pour la paix, avec le mécanisme du veto (Conseil de sécurité), coordonner l'économique et le social, juger (Cour internationale de Justice), administrer et rapprocher (Secrétariat), le Conseil de tutelle ayant un rôle devenu très limité.

Exemple — Schéma des organes principaux de l'ONU en fonctions

```
L'ONU EN SIX ORGANES PRINCIPAUX
(schéma général tiré de sa Charte)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tous les États membres, une voix chacun.
Délibère de presque tout, recommande,
vote le budget, élit plusieurs organes.

CONSEIL DE SÉCURITÉ
Composition restreinte ; responsabilité
principale du maintien de la paix.
Ses décisions peuvent créer des
obligations ; les membres permanents
disposent d'un droit de veto.

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Coordonne les questions économiques,
sociales, sanitaires et éducatives,
ainsi que le travail des institutions
spécialisées.

CONSEIL DE TUTELLE
Créé pour les territoires sous tutelle ;
son rôle est devenu très limité depuis
que ces territoires ont accédé à
l'indépendance.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Organe judiciaire principal, siège à
La Haye. Règle les différends juridiques
entre États et donne des avis
consultatifs aux organes autorisés.

SECRÉTARIAT
Administration de l'organisation, que
dirige le Secrétaire général : gestion
quotidienne, préparation des travaux,
bons offices entre États.
```

À retenir

- La Charte est le traité constitutif de l'ONU : buts généraux — paix, coopération, droits humains — et principes, dont l'égalité souveraine et le règlement pacifique.
- Chaque organe a sa fonction : l'Assemblée générale délibère et recommande, le Conseil de sécurité décide pour la paix (avec le veto des membres permanents), la CIJ juge, le Secrétariat administre.
- L'ONU n'est pas un gouvernement mondial : sans armée ni budget indépendants, elle dépend de la volonté et des contributions de ses membres.

Exercice

Quatre situations entièrement fictives ; pour chacune, désigne l'organe de l'ONU principalement concerné et justifie en une phrase. a) Le Kounda et la Zambora, en désaccord juridique sur leur traité fictif, cherchent une décision obligatoire rendue par

des juges. b) Une situation fictive menace gravement la paix entre deux États et demande une décision rapide pouvant obliger les membres. c) Il faut adopter le budget annuel de l'organisation. d) Une campagne mondiale fictive de scolarisation doit être coordonnée avec les institutions spécialisées de l'éducation et de la santé.

✔ Corrigé
a) La Cour internationale de Justice : c'est l'organe judiciaire principal, compétent pour régler les différends juridiques entre États — à la condition, développée dans la leçon 7, que les États concernés aient consenti à sa compétence. b) Le Conseil de sécurité : la Charte lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et la capacité de prendre des décisions obligatoires dans ce domaine ; c'est aussi en son sein que se joue le mécanisme du veto des membres permanents. c) L'Assemblée générale : elle examine et approuve le budget de l'organisation, en tant qu'organe plénier où tous les membres siègent à égalité de voix. d) Le Conseil économique et social, en lien avec les institutions spécialisées concernées : sa fonction est précisément la coordination des questions économiques et sociales et du travail des institutions spécialisées. La méthode : ne jamais répondre « l'ONU » en général, mais identifier l'organe par sa fonction, car chacun a des pouvoirs différents. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Leçon 4 — Les organisations régionales africaines : UA, CEDEAO, UEMOA

Entre l'État et l'organisation universelle, les États ont construit des organisations régionales, fondées sur la proximité géographique et des intérêts partagés : on règle plus facilement ensemble des problèmes — commerce, monnaie, sécurité, infrastructures — qui débordent les frontières de chacun. L'Afrique offre un paysage particulièrement riche de ces organisations, qui s'emboîtent à plusieurs échelles : continentale, sous-régionale, et même monétaire. Cette leçon les présente exclusivement par leurs finalités générales et leurs organes, tels que leurs traités constitutifs les dessinent : comprendre à quoi sert chaque cercle d'intégration, et ne pas les confondre, est l'objectif — leurs décisions et positions du moment relèvent de l'actualité, pas de ce cours.

À l'échelle du continent, l'Union africaine a été lancée en 2002, succédant à l'Organisation de l'unité africaine créée en 1963. Ses finalités générales, énoncées par son acte constitutif, sont l'unité et l'intégration politique et socio-économique du continent, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, ainsi que la promotion des principes démocratiques, des droits humains et du développement durable. Ses organes généraux comprennent la conférence des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de décision, une commission qui fait office d'administration et de force de proposition, et un organe spécifiquement dédié à la paix et à la sécurité sur le continent. À l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO — Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest — a été créée en 1975. Sa finalité dominante est l'intégration économique régionale : construire progressivement un espace économique commun, avec la libre circulation des personnes posée comme

un principe fondateur de la communauté ; elle s'est aussi dotée, au fil de ses traités, de mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits, et d'organes comme une conférence des chefs d'État, une commission et une cour de justice communautaire.

À une échelle plus étroite encore, l'UEMOA — Union économique et monétaire ouest-africaine —, créée en 1994, regroupe des États d'Afrique de l'Ouest autour d'un projet précis : une union économique et monétaire. Ses membres partagent une monnaie commune, gérée par une banque centrale commune, et s'engagent à faire converger leurs politiques économiques — discipline budgétaire, harmonisation des règles fiscales et comptables, construction d'un marché régional. Ses organes généraux reprennent le modèle classique : conférence des chefs d'État, conseil des ministres, commission. La leçon à tirer de cette comparaison est structurelle : une même région peut empiler plusieurs cercles d'intégration — le continent pour l'unité politique et la paix, la sous-région pour le marché et la circulation, la zone monétaire pour la monnaie et la convergence économique. Chaque cercle a sa logique, ses organes et son degré d'intégration : l'UEMOA, portée par une monnaie commune, pousse l'intégration plus loin dans son domaine que ne le fait une organisation à vocation généraliste. Pour l'étudiant, le réflexe est toujours le même : identifier l'échelle et la finalité avant de chercher l'organisation compétente.

L'essentiel
Les organisations régionales africaines s'emboîtent par échelles : l'UA (continent ; unité, intégration, paix), la CEDEAO (Afrique de l'Ouest ; intégration économique, libre circulation comme principe fondateur, mécanismes relatifs aux conflits), l'UEMOA (zone monétaire ; monnaie commune, banque centrale commune, convergence des politiques économiques). Même région, plusieurs cercles, chacun avec sa finalité et son degré d'intégration.

Exemple — Tableau comparatif des trois organisations en finalités générales

```
TROIS ORGANISATIONS, TROIS ÉCHELLES
(tableau général des finalités)

UNION AFRICAINE (UA)
Échelle : le continent africain.
Finalité dominante : l'unité et
l'intégration politique et socio-
économique du continent ; la paix et
la sécurité à l'échelle africaine.
Organes généraux : conférence des
chefs d'État et de gouvernement,
commission, organe dédié à la paix
et à la sécurité.

CEDEAO
Échelle : l'Afrique de l'Ouest.
Finalité dominante : l'intégration
économique régionale — espace
économique commun en perspective —
et la libre circulation des personnes
comme principe fondateur ; mécanismes
de prévention et de gestion des
conflits.
Organes généraux : conférence des
chefs d'État, commission, cour de
justice communautaire.

UEMOA
Échelle : un groupe d'États d'Afrique
de l'Ouest partageant une monnaie.
Finalité dominante : l'union
économique et monétaire — monnaie
commune, banque centrale commune,
convergence des politiques
économiques, marché régional.
Organes généraux : conférence des
chefs d'État, conseil des ministres,
commission.

CE QUE LE TABLEAU ENSEIGNE
Une même région peut empiler plusieurs
cercles d'intégration : continent,
sous-région, zone monétaire. Chaque
cercle a sa logique propre.
```

À retenir

• Trois échelles à ne pas confondre : continentale (UA), sous-régionale (CEDEAO), monétaire (UEMOA).

• La finalité commande tout : unité et paix pour l'UA, marché et circulation pour la CEDEAO, monnaie commune et convergence pour l'UEMOA.

• Le degré d'intégration varie : partager une monnaie et une banque centrale engage plus profondément que la seule coopération généraliste.

Exercice

Trois besoins fictifs et généraux ; pour chacun, indique le cercle d'intégration dont la finalité y répond le mieux et justifie. a) Des États fictifs partageant déjà une monnaie veulent harmoniser leurs règles budgétaires pour protéger cette monnaie commune. b) Un différend fictif entre deux États du continent appelle une médiation conduite au niveau continental. c) Une commerçante fictive veut faire circuler ses marchandises et se déplacer elle-même dans tout l'espace ouest-africain avec le moins d'obstacles possible.

✔ Corrigé
a) Le cercle monétaire, du type de l'UEMOA : sa finalité même est la convergence des politiques économiques entre États partageant une monnaie commune — discipline budgétaire, harmonisation des règles —, car une monnaie partagée ne tient que si les politiques nationales restent compatibles. b) Le cercle continental, du type de l'Union africaine : ses finalités incluent la paix et la sécurité à l'échelle du continent, et elle dispose d'un organe dédié à ces questions ; une médiation continentale relève de sa logique propre, sans préjuger des médiations de proximité qu'une organisation sous-régionale peut aussi offrir selon ses traités. c) Le cercle sous-régional, du type de la CEDEAO : sa finalité dominante est l'intégration économique de l'espace ouest-africain et la libre circulation des personnes y figure comme principe fondateur ; c'est donc dans ses traités que se cherchent les règles de circulation des personnes et des biens dans cet espace. La méthode : partir du besoin, identifier l'échelle et la finalité, puis seulement nommer l'organisation — jamais l'inverse. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Leçon 5 — Les sources du droit international : traités et coutume

D'où viennent les règles du droit international, dans un monde sans législateur mondial ? De ce que la doctrine appelle ses sources : les procédés par lesquels naissent des règles obligatoires pour les États. La liste classique, que l'on retrouve dans tous les manuels, distingue d'abord les traités et la coutume, objets de cette leçon, puis les principes généraux du droit — idées communes aux grands systèmes juridiques, comme la bonne foi ou l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui —, la jurisprudence et la doctrine jouant un rôle auxiliaire pour identifier et interpréter les règles. Le traité est la source la plus visible : un accord écrit, conclu entre sujets de droit international — États, organisations internationales — et régi par le droit international, quel que soit son nom : convention, pacte, charte, protocole ou échange de lettres. Bilatéral entre deux parties ou multilatéral entre un grand nombre, il est la législation contractuelle de la société internationale : les États y créent, par consentement, les règles qu'aucune autorité ne pourrait leur imposer.

La vie d'un traité suit des étapes que l'étudiant doit connaître, et dont l'encadrement classique est fourni par la Convention de Vienne sur le droit des traités, le grand traité de référence de la matière. D'abord la négociation, où les représentants des États élaborent le texte. Puis la signature, qui authentifie le texte et marque en général l'engagement de poursuivre la procédure, sans toujours lier définitivement. Vient

ensuite l'expression du consentement à être lié — le plus souvent la ratification, acte solennel par lequel l'État, après ses procédures internes, s'engage définitivement ; le traité entre alors en vigueur selon ses propres clauses. Un État peut parfois émettre des réserves, déclarations par lesquelles il entend exclure ou modifier l'effet de certaines dispositions à son égard, dans les limites que le traité et le droit général admettent. Une fois en vigueur, le traité obéit au principe cardinal que la tradition résume par la formule latine pacta sunt servanda : les engagements doivent être respectés de bonne foi. Il peut être interprété, adapté, et il prend fin selon des mécanismes généraux — accord des parties, dénonciation lorsqu'elle est prévue, violation grave par une partie, survenance d'une impossibilité — que les manuels détaillent.

La coutume internationale est la source la plus ancienne et la plus subtile : une règle non écrite, née de la pratique des États eux-mêmes. La doctrine et la jurisprudence la décrivent par deux éléments indissociables. L'élément matériel est une pratique générale : des comportements d'États suffisamment répandus, constants et durables — actes, déclarations officielles, législations, décisions de justice internes. L'élément psychologique, que l'on nomme opinio juris, est la conviction des États qu'en agissant ainsi ils obéissent à une règle de droit obligatoire — et non à une simple courtoisie, habitude ou commodité. C'est ce second élément qui distingue la coutume de l'usage : on se découvre devant un drapeau par politesse ; on respecte l'immunité d'un diplomate parce qu'on s'y croit tenu en droit. Les deux sources entretiennent des relations étroites : beaucoup de traités codifient des coutumes préexistantes — les conventions de Vienne sur la diplomatie en sont l'exemple classique —, un traité peut aussi faire cristalliser une coutume en formation, et une règle coutumière peut continuer de vivre à côté du traité qui l'a reprise.

L'essentiel
Sans législateur mondial, le droit international naît de ses sources : le traité, accord écrit fondé sur le consentement (négociation, signature, ratification, entrée en vigueur, réserves, respect de bonne foi — pacta sunt servanda), et la coutume, règle non écrite qui exige deux éléments : une pratique générale des États et l'opinio juris, la conviction d'obéir à une obligation de droit. Traités et coutumes se nourrissent mutuellement, notamment par la codification.

Exemple — Double document : naissance d'une coutume et anatomie d'un traité (fictifs)

```
DOCUMENT A — NAISSANCE D'UNE COUTUME (FICTIF)
Étape 1 : quelques États riverains de la
Tounda prennent l'habitude de notifier
tout projet de barrage à leurs voisins.
Étape 2 : la pratique se répète, se
généralise aux autres riverains et dure.
Étape 3 : les États déclarent qu'ils se
sentent TENUS de notifier : ce n'est plus
une courtoisie, c'est à leurs yeux une
obligation — c'est l'opinio juris.
Étape 4 : la règle coutumière est née :
« notifier avant d'aménager un cours
d'eau partagé ». Elle lie même sans
traité signé entre tous les riverains.

DOCUMENT B — ANATOMIE D'UN TRAITÉ (FICTIF)
Traité d'amitié et de coopération entre
le Kounda et la Zambora (inventé) :
- Préambule : les parties et leurs buts.
- Définitions : les termes clés précisés.
- Obligations : ce que chaque partie
s'engage à faire ou à ne pas faire.
- Règlement des différends : la voie
prévue en cas de désaccord.
- Clauses finales : signature,
ratification, entrée en vigueur.

LEÇON DES DOCUMENTS
Le traité naît d'un texte consenti ;
la coutume, d'une pratique convaincue.
```

À retenir

- Le traité est un accord écrit entre sujets de droit international ; il ne lie que ceux qui ont consenti à être liés, en principe par ratification.
- Pacta sunt servanda : les traités en vigueur obligent les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
- Coutume = pratique générale + opinio juris ; sans la conviction d'obéir au droit, il n'y a qu'un usage, révocable et non obligatoire.

Exercice

Trois situations entièrement fictives ; pour chacune, dis s'il existe une règle obligatoire et de quelle source elle relèverait. a) Depuis des générations, les États laissent entrer librement les navires de commerce étrangers dans leurs ports, en déclarant expressément qu'il s'agit d'une simple politesse, révocable à tout moment. b) Le Kounda et la Zambora ont signé un accord sur la Tounda ; la procédure interne zamborane d'approbation, prévue avant la ratification, n'a pas encore eu lieu. c) Tous les États riverains d'un fleuve fictif s'abstiennent durablement d'y déverser des déchets, leurs gouvernements déclarent publiquement le faire parce que le droit l'exige, et ils protestent lorsqu'un riverain manque à cette conduite.

✔ Corrigé
a) Il n'y a pas de coutume : la pratique existe et elle est ancienne, mais l'opinio juris fait défaut — les États déclarent eux-mêmes agir par courtoisie révocable, ce qui est la négation même de la conviction d'obéir à une règle de droit. C'est un usage international, utile et respectable, mais non obligatoire. b) Le traité existe comme texte signé, ce qui l'authentifie, mais le consentement de la Zambora à être liée n'est pas encore parfait si son droit interne et le traité lui-même subordonnent l'engagement à la ratification : il faut distinguer la signature, étape de la procédure, de l'expression définitive du consentement. En attendant, la signature n'est pas sans aucun effet — elle engage au moins à ne pas priver le traité de son objet avant de décider —, mais l'accord n'est pas encore pleinement en vigueur entre les parties. c) Les deux éléments de la coutume sont réunis dans l'énoncé : une pratique générale et durable (abstention constante des riverains) et une opinio juris explicite (déclarations publiques invoquant une exigence de droit, protestations contre le manquement, qui montrent que la conduite est vécue comme obligatoire). La règle coutumière peut donc être tenue pour établie dans ce cas d'école, sous réserve, dans une situation réelle, de vérifier la pratique et les déclarations dans les sources officielles. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Leçon 6 — La diplomatie et les relations consulaires

La diplomatie est l'instrument quotidien des relations entre États : la conduite de leurs rapports par des représentants accrédités, par des moyens pacifiques. Un État entretient à l'étranger des missions diplomatiques permanentes — les ambassades — dirigées par un ambassadeur. La doctrine et les traités de référence décrivent classiquement les fonctions de ces missions : représenter l'État qui envoie — l'État accréditant — auprès de l'État qui reçoit — l'État accréditaire ; négocier avec son gouvernement ; s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie de cet État et en rendre compte ; protéger les intérêts de l'État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international ; et promouvoir des relations amicales ainsi que les échanges économiques, culturels et scientifiques. Le cadre juridique de ces activités est fourni par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a largement codifié une coutume ancienne : c'est le traité de référence de la matière, à consulter dans sa version officielle.

L'installation d'une mission suit un rituel qui exprime la souveraineté des deux États : l'État accréditant demande l'agrément de l'État accréditaire pour la personne de l'ambassadeur envisagé — celui-ci peut refuser sans avoir à se justifier —, puis l'ambassadeur présente ses lettres de créance au chef de l'État d'accueil, acte qui marque officiellement son entrée en fonctions. Pour que les diplomates puissent travailler librement, le droit leur reconnaît des immunités et des protections : inviolabilité de la personne et des locaux de la mission, immunité de juridiction pour leurs actes. Il faut en comprendre la logique, qui est fonctionnelle et non personnelle : ces protections ne sont pas des privilèges accordés pour le confort des diplomates, mais la condition de l'indépendance de leur mission — un ambassadeur que la police

locale pourrait arrêter ou dont on pourrait saisir les archives ne pourrait ni négocier ni informer librement. En contrepartie, le diplomate a le devoir de respecter les lois du pays d'accueil et de ne pas s'ingérer dans ses affaires intérieures. Si l'État accréditaire veut se défaire d'un diplomate, il peut le déclarer persona non grata, sans avoir à motiver : l'État accréditant doit alors le rappeler. La rupture des relations diplomatiques reste l'acte grave, qui ferme ce canal sans pour autant régler les différends de fond.

Les relations consulaires répondent à un autre besoin : assister concrètement les personnes. Les consuls — dans un consulat général, un consulat, un vice-consulat — sont installés avec l'accord de l'État de résidence, mais leur mission n'est pas la représentation politique : c'est un service aux ressortissants et aux relations pratiques. Leurs fonctions classiques, encadrées par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, comprennent la protection et l'assistance des nationaux — y compris, mécanisme important, la possibilité d'être informé de l'arrestation d'un ressortissant et de lui rendre visite —, la délivrance de passeports et de documents de voyage et de visas, des fonctions d'état civil et de notaire pour leurs ressortissants, ainsi que la promotion des relations commerciales et l'information économique. Il existe aussi des consuls honoraires, personnalités locales qui exercent ces fonctions à temps partiel. La confusion à éviter est donc claire : l'ambassadeur représente son État auprès d'un autre État ; le consul sert d'abord des personnes, ses ressortissants, sur le territoire d'un État tiers. Les deux réseaux se complètent et travaillent souvent dans les mêmes capitales, mais leurs fonctions, leurs interlocuteurs et leurs cadres juridiques se distinguent.

L'essentiel
La diplomatie conduit les relations d'État à État : représenter, négocier, s'informer licitement, protéger, promouvoir — fonctions protégées par des immunités à logique fonctionnelle (inviolabilité, immunité de juridiction), avec la persona non grata comme soupape. Les relations consulaires servent les personnes : assistance aux ressortissants (y compris en cas d'arrestation), documents, état civil, visas, promotion commerciale. Les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires sont les traités de référence des deux matières.

Exemple — Une journée dans un consulat fictif, demandes classées par fonctions

```
UNE JOURNÉE AU CONSULAT — CAS ENTIÈREMENT FICTIF
Consulat du Kounda dans la capitale de
la Zambora. On classe chaque demande.

1. Une ressortissante koundanaise a perdu
son passeport → documents de voyage et
assistance : fonction consulaire type.
2. Un ressortissant koundanais est détenu
par la police locale → le consulat
demande à être informé, à lui rendre
visite et à veiller au respect de ses
droits : protection consulaire.
3. Un couple koundanais veut faire
enregistrer une naissance → actes
d'état civil et fonctions notariales.
4. Une entreprise koundanaise cherche des
distributeurs locaux → information et
promotion commerciale.
5. Un étudiant koundanais sans ressources
après un vol → aide d'urgence et mise
en contact avec sa famille.

CE QUI N'EST PAS CONSULAIRE
Négocier un traité avec le gouvernement
zamboran ou lui adresser une protestation
officielle : c'est le travail de
l'ambassade, organe des relations
d'État à État.

LEÇON DU DOCUMENT
Le consul sert d'abord les personnes ;
l'ambassadeur représente l'État.
```

À retenir

- Fonctions diplomatiques classiques : représenter, négocier, s'informer par des moyens licites, protéger, promouvoir les relations amicales.
- Les immunités diplomatiques sont fonctionnelles : elles protègent la mission, non la personne ; la persona non grata est la réponse ordinaire de l'État d'accueil.
- Le consul assiste les ressortissants (documents, détention, état civil, urgences) : service aux personnes, distinct de la représentation politique de l'ambassadeur.

Exercice

Trois affirmations sur des personnages fictifs ; dis pour chacune si elle est exacte et corrige-la si besoin. a) « Le consul du Kounda peut exiger la libération immédiate d'un ressortissant koundanais détenu par la police zamborane. » b) « L'ambassadeur désigné présente ses lettres de créance au chef de l'État d'accueil, après que celui-ci a donné son agrément. » c) « Un diplomate fictif qui commet une infraction grave dans le pays d'accueil peut être jugé sur place comme n'importe quel habitant, son immunité ne jouant que pour ses actes de fonction. »

✔ Corrigé
a) Inexacte. Le consul protège et assiste : il peut demander à être informé de la détention, communiquer avec le ressortissant et lui rendre visite, veiller à ce qu'il dispose d'une défense et soit traité selon le droit applicable. Il ne peut pas exiger une libération : la justice de l'État de résidence reste compétente, et c'est par la voie diplomatique — protestation de l'ambassade si un déni de justice est allégué — que l'État d'envoi peut élever le débat au niveau interétatique. b) Exacte : l'agrément préalable de l'État accréditaire et la remise des lettres de créance au chef de l'État sont les deux temps classiques de l'entrée en fonctions d'un ambassadeur. c) Inexacte dans sa seconde partie : l'immunité de juridiction du diplomate en fonctions est, en principe, complète pour la juridiction pénale de l'État d'accueil, précisément pour protéger son indépendance ; elle ne signifie pas l'impunité, car l'État d'accueil peut déclarer le diplomate persona non grata et exiger son départ, l'État accréditant peut lever l'immunité ou juger son agent chez lui. La distinction à retenir : immunité de juridiction ne veut pas dire absence de responsabilité. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Leçon 7 — Le règlement pacifique des différends internationaux

Un différend international est un désaccord entre sujets de droit international — le plus souvent des États — sur un point de droit ou de fait, qui se manifeste par des prétentions opposées : l'un revendique, l'autre conteste. La prolifération des contacts entre États rend les différends inévitables : frontières, fleuves partagés, traitement des ressortissants, interprétation d'un traité. Le droit international contemporain pose à leur sujet un principe général, au cœur de la Charte des Nations unies : les différends doivent être réglés par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la justice ne soient pas mises en danger. Ce principe ne dit pas quel moyen choisir — il laisse aux parties le choix du procédé —, mais il exclut le règlement par la force. La première distinction à maîtriser oppose les différends dits politiques, qui portent sur des intérêts et appellent des compromis, aux différends juridiques, qui portent sur l'existence ou la portée d'un droit et pourraient être tranchés en appliquant des règles : distinction utile, mais relative, car beaucoup de différends réels mélangent les deux dimensions.

La première famille de procédés est celle des modes diplomatiques, ou non juridictionnels, dont le trait commun est que la solution vient des parties elles-mêmes. La négociation est le mode de base : les États discutent directement, sans tiers, et conservent la maîtrise totale de l'issue. Les bons offices consistent, pour un tiers — un État, une organisation, une personnalité —, à rapprocher les parties et à les amener à négocier, sans participer au fond. La médiation va plus loin : le médiateur propose activement des solutions, que les parties restent libres de refuser. L'enquête confie à une commission le soin d'établir les faits contestés, lorsque le désaccord porte d'abord sur ce qui s'est réellement passé. La conciliation combine enquête et proposition : une commission examine les faits et le droit, puis propose un règlement que les parties

peuvent écarter. Ces modes sont souples, préservent les relations et permettent des solutions sur mesure ; leur faiblesse symétrique est qu'ils n'aboutissent que si les deux parties y consentent, et qu'ils peuvent refléter le rapport de force lorsque les parties sont très inégales.

La seconde famille est celle des modes juridictionnels, où un organe tiers tranche selon le droit, par une décision en principe obligatoire. L'arbitrage est la forme ancienne et souple : les parties choisissent les arbitres, définissent la question et la procédure dans un accord spécial — le compromis d'arbitrage — et s'engagent par avance à exécuter la sentence. Le règlement judiciaire général est incarné par la Cour internationale de Justice : juridiction permanente, elle ne peut connaître d'un différend que si les États concernés ont consenti à sa compétence — par un compromis spécial pour une affaire donnée, par une clause d'un traité qui prévoit son intervention, ou par des déclarations générales d'acceptation de sa juridiction. Ses arrêts sont obligatoires pour les parties au litige ; elle rend aussi des avis consultatifs, non obligatoires, à la demande des organes autorisés des Nations unies. Le consentement est donc à la fois la clé et la limite de tout l'édifice : nul État ne peut être attrait devant un juge international contre son gré, ce qui explique que la diplomatie reste le mode ordinaire, et le juge, le recours des différends que les parties acceptent de lui confier.

L'essentiel
Le droit international impose le règlement pacifique des différends, en laissant aux parties le choix du procédé. Modes diplomatiques — négociation, bons offices, médiation, enquête, conciliation — : la solution vient des parties, aidées ou non par un tiers, sans décision imposée. Modes juridictionnels — arbitrage et Cour internationale de Justice — : un tiers tranche selon le droit par une décision obligatoire, mais toujours sur la base du consentement des États à être jugés.

Exemple — Un même différend fictif résolu par trois modes comparés

```
UN MÊME DIFFÉREND, TROIS VOIES (CAS FICTIF)
Le Kounda et la Zambora se disputent un
tronçon de rive de la Tounda : chacun lit
différemment une vieille carte annexée
à leur traité fictif de délimitation.

VOIE 1 — LA NÉGOCIATION DIRECTE
Les deux gouvernements se parlent, seuls.
Issue possible : un accord de bornage
négocié et signé par les deux.
Force : souplesse totale, maîtrise de
l'issue. Limite : si le rapport de force
est déséquilibré, le plus faible
négocie mal.

VOIE 2 — LA MÉDIATION D'UN TIERS
La Vélikie, État tiers accepté par les
deux, propose des solutions sans les
imposer. Issue possible : un compromis
que le médiateur a rendu acceptable
pour chacun.
Force : un tiers débloque le dialogue.
Limite : les parties restent libres de
refuser la solution proposée.

VOIE 3 — L'ARBITRAGE
Les deux États désignent ensemble des
arbitres et s'engagent par avance, dans
un compromis, à exécuter la sentence.
Issue : une décision obligatoire qui
tranche la question du bornage.
Force : le différend se termine.
Limite : il faut le consentement des
deux États, donné à l'avance.

LEÇON DU TABLEAU
Plus on avance vers le juridictionnel,
plus l'issue échappe aux parties —
et plus elle les lie.
```

À retenir

- Principe général : tout différend international doit être réglé pacifiquement ; le choix du procédé appartient aux parties.
- Modes diplomatiques : négociation, bons offices, médiation, enquête, conciliation — le tiers aide ou propose, il ne tranche pas.
- Modes juridictionnels : arbitrage et CIJ rendent des décisions obligatoires, mais leur compétence repose toujours sur le consentement des États.

Exercice

Trois différends entièrement fictifs ; pour chacun, propose le mode de règlement le plus adapté et justifie en quelques phrases. a) Le Kounda et la Zambora divergent sur le sens d'une clause de leur traité fictif de commerce, mais leurs relations sont

excellentes et aucun des deux ne veut d'une procédure formelle. b) Après des incidents à la frontière fictive, les deux capitales ne se parlent plus et chacune craint de paraître céder la première ; un État tiers respecté des deux propose son aide. c) Les deux États se disputent d'abord sur les faits : chacun accuse l'autre d'avoir déplacé une borne du fleuve Tounda, et aucun document commun ne permet de trancher ce qui s'est passé.

✔ Corrigé
a) La négociation directe est le mode adapté : le différend porte sur l'interprétation d'un texte commun, les relations sont bonnes, et les parties veulent garder la maîtrise de la solution — un échange d'interprétations, éventuellement formalisé par un accord interprétatif, suffit ; si un blocage survenait malgré tout sur une question de droit devenue nette, le recours à un mode juridictionnel deviendrait envisageable, avec le consentement des deux. b) Les bons offices ou la médiation d'un tiers : le problème n'est pas d'abord juridique, il est relationnel — les canaux sont rompus et le coût politique d'un premier pas est le blocage principal. Le tiers accepté par les deux rétablit le contact (bons offices) ou propose un compromis qui permet à chacun de ne pas « céder » seul (médiation). Imposer d'emblée un juge serait à la fois impossible sans consentement et disproportionné. c) Une commission d'enquête, éventuellement dans le cadre d'une conciliation : avant de discuter des droits, il faut établir les faits de manière commune et crédible — état des bornes, relevés, témoignages. Une fois les faits établis par un organe neutre accepté, la négociation ou, si besoin, l'arbitrage peut reprendre sur une base partagée. La méthode générale : diagnostiquer la nature du blocage — interprétation, relation, faits — avant de choisir l'outil. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Le différend de la Tounda : sources et stratégie de règlement

Cas entièrement fictif. Le Kounda annonce la construction d'un grand barrage sur la rivière Tounda, partagée avec la Zambora, sans l'avoir notifié à sa voisine. La Zambora proteste officiellement : elle invoque, d'une part, leur traité fictif d'amitié, dont une clause dispose que « les parties coopèrent en vue d'un usage équitable des eaux partagées », et, d'autre part, une coutume qu'elle dit exister entre riverains, imposant de notifier tout aménagement important. Le Kounda répond que la coutume alléguée n'existe pas — chaque État aménage son territoire — et que la clause du traité est trop générale pour interdire son barrage, situé sur son propre sol. Travail demandé : 1) Identifie les sujets et les acteurs en présence. 2) Analyse les deux sources invoquées par la Zambora : le traité fictif lie-t-il les parties et que peut-on en tirer ? La coutume alléguée peut-elle être tenue pour établie, et que faudrait-il vérifier ? 3) Propose un parcours de règlement en trois temps, du moins contraignant au plus contraignant, en justifiant chaque étape.

✔ Corrigé du TD 1
1) Les sujets sont les deux États, le Kounda et la Zambora, titulaires des droits et obligations en cause ; les populations riveraines, les entreprises de travaux éventuelles et les organisations régionales ou universelles sont des acteurs ou des cadres possibles, mais la prétention et la contestation sont interétatiques. 2) Sur le traité : s'il a été conclu et ratifié par les deux États selon les formes prévues, il les lie en vertu du principe pacta sunt servanda ; sa clause d'usage équitable n'interdit pas, par elle-même, tout barrage — un aménagement national n'est pas en soi contraire à la coopération —, mais elle fonde au minimum une obligation de coopérer de bonne foi, ce qui inclut logiquement d'informer et de consulter le co-riverain avant un ouvrage majeur : l'argument koundanais selon lequel la clause serait sans effet est donc faible, car un traité ne se lit pas pour vider ses clauses de leur sens. Sur la coutume : elle ne peut être tenue pour établie sur la seule affirmation de la Zambora ; il faut vérifier les deux éléments — une pratique générale et durable des États riverains de notifier leurs aménagements, et une opinio juris, c'est-à-dire des déclarations montrant que cette pratique est vécue comme obligatoire et non comme une courtoisie. La Zambora, qui invoque la coutume, supporte l'effort de cette démonstration, documents officiels à l'appui. 3) Parcours proposé : d'abord la négociation directe, éventuellement précédée d'une commission mixte d'experts chargée d'établir les faits hydrauliques communs (débits, effets prévisibles) sur le modèle d'une enquête technique ; ensuite, si le dialogue achoppe, les bons offices ou la médiation d'un tiers accepté — État tiers ou cadre régional — pour proposer un schéma de notification et de partage des informations ; enfin, si les parties veulent une solution obligatoire, un arbitrage ou la saisine de la Cour internationale de Justice d'un commun accord, portant sur l'interprétation du traité et l'existence de la coutume. Chaque étape n'exclut pas les précédentes, et le choix final appartient aux deux États. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

TD 2 — Tester une coutume alléguée : le détroit fictif d'Ostranie

Cas entièrement fictif. L'Ostranie, État côtier fictif, affirme qu'il existe une coutume internationale permettant à un État d'interdire tout passage de navires de guerre étrangers dans un détroit situé dans ses eaux. Le dossier réuni par un étudiant fictif contient les éléments suivants : quatre États côtiers du continent fictif pratiquent effectivement une telle interdiction ; la grande majorité des autres États côtiers, au contraire, laisse passer ces navires, certains déclarant le passage libre de droit ; les interdictions pratiquées sont récentes et ont varié dans le temps ; plusieurs États qui interdisent déclarent le faire « par mesure de précaution, aussi longtemps qu'ils le jugeront utile ». Travail demandé : teste la coutume alléguée élément par élément, puis conclus. Indique ensuite ce qui distinguerait cette situation d'un simple usage et d'une règle de droit interne ostranienne.

✔ Corrigé du TD 2
Élément matériel — la pratique générale : il fait défaut. Quatre États sur un continent fictif ne font pas une pratique générale ; la majorité des États côtiers suit la conduite inverse, et la pratique invoquée est récente et variable, alors que la coutume suppose des comportements suffisamment répandus, constants et durables. Élément psychologique — l'opinio juris : il fait également défaut, et c'est presque écrit dans le dossier : les États qui interdisent déclarent agir « par mesure de précaution, aussi longtemps qu'ils le jugeront utile », c'est-à-dire qu'ils se réservent de changer d'avis — attitude incompatible avec la conviction d'exécuter une obligation de droit. Conclusion : la coutume alléguée n'est pas établie ; l'Ostranie ne peut pas l'opposer aux autres États comme une règle de droit international. Distinctions demandées : un usage est une pratique suivie sans conviction d'obligation — c'est au plus le statut des interdictions décrites, si tant est qu'elles se répètent ; une règle de droit interne ostranienne peut parfaitement interdire le passage dans le cadre des compétences de l'Ostranie, mais elle ne vaut que dans son ordre juridique et ne crée pas, à elle seule, une coutume internationale — c'est précisément le passage du « chez moi, je décide » au « tous sont tenus » qui exige les deux éléments vérifiés ici en vain. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Fiche d'identité internationale d'un État fictif et proposition de règlement

Travail pratique en trois parties, sur des documents entièrement fictifs fournis par l'enseignant. Partie 1 — Fiche d'identité : à partir des données fictives de la Vélikie (population décrite, territoire et frontières, autorités en place et services assurés, ambassades et traités conclus), rédige sa fiche d'identité internationale : pour chaque élément constitutif de l'État, cite la donnée qui le remplit ou signale ce qui manque. Partie 2 — Cartographie : un problème fictif est donné — une usine vélikienne déverse des déchets dans la Tounda, fleuve partagé avec le Kounda, qui proteste. Cartographie les acteurs : sujets directement en cause, acteurs concernés, organisations pouvant offrir un cadre, en distinguant soigneusement sujets et acteurs. Partie 3 — Proposition : rédige une courte note (quinze à vingt lignes) proposant un parcours de règlement pacifique en deux ou trois étapes, en justifiant chaque étape par la nature du blocage (faits à établir, relation à réparer, droit à trancher) et en indiquant, pour chaque source invoquée — traité fictif, coutume alléguée —, ce qu'il faudrait vérifier dans les documents officiels.

✔ Attendus du TP 1
Un travail recevable se reconnaît à quatre qualités. La fiche d'identité est complète et honnête : chaque critère est examiné séparément, adossé à une donnée du dossier fictif, et les manques éventuels sont signalés plutôt que masqués — une fiche qui conclut sans examiner l'effectivité du gouvernement est irrecevable. La cartographie distingue nettement les sujets (la Vélikie et le Kounda, seuls titulaires des prétentions) des acteurs (l'entreprise exploitant l'usine, les riverains, la presse) et des cadres (l'organisation régionale ou universelle qui pourrait offrir bons offices ou expertise) : confondre l'usine avec un sujet de droit international est la faute type à éviter, car c'est à l'État vélikien que le Kounda peut demander des comptes, charge à lui de régler ensuite le sort de l'entreprise dans son ordre interne. La proposition de règlement est graduée et justifiée : typiquement, établissement commun des faits par une commission technique mixte (le blocage initial est factuel : quels déversements, quels effets ?), négociation sur la base du rapport, puis, si nécessaire, médiation d'un tiers ou arbitrage consenti pour trancher ce qui resterait litigieux. Enfin, la note vérifie ses sources : elle indique que la clause du traité fictif devra être lue dans son texte authentique et que la coutume alléguée devra être testée sur la pratique et l'opinio juris, au lieu d'affirmer des règles de mémoire. C'est cette discipline — qualifier, vérifier, graduer — qui fait la valeur professionnelle du travail. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux raisonné : corrige chaque affirmation en deux ou trois phrases. a) « L'ONU est le gouvernement du monde : elle peut imposer ses lois à tous les États. » b) « Un traité signé par les négociateurs lie toujours immédiatement et définitivement leurs États. » c) « Une coutume internationale peut exister sans qu'aucun texte écrit ne la formule. »

✔ Corrigé
a) Faux. L'ONU est une organisation créée par les États, dotée des seules compétences que sa Charte lui confie ; elle ne légifère pas pour les États comme un gouvernement pour ses administrés, et la plupart de ses textes sont des recommandations — seuls certains organes, dans des domaines délimités, peuvent adopter des décisions obligatoires. La société internationale reste décentralisée. b) Faux en général : la signature authentifie le texte négocié, mais le consentement à être lié exige le plus souvent une étape supplémentaire, la ratification, selon les clauses du traité et les procédures internes ; confondre signature et ratification, c'est confondre la conclusion des travaux et l'engagement définitif. c) Vrai : c'est même la définition de la coutume, règle non écrite formée d'une pratique générale et d'une opinio juris ; elle peut ensuite être reprise et codifiée par un traité, mais son existence ne dépend pas de cette rédaction. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Exercice 2

Deux énoncés fictifs ; pour chacun, identifie la source de droit international en cause et justifie. a) « Les États d'une région fictive ont conclu par écrit une convention de protection des oiseaux migrateurs, entrée en vigueur après ratification par chacun d'eux. » b) « Depuis très longtemps, les États s'abstiennent de percevoir des taxes sur les envois et la correspondance des missions diplomatiques étrangères, et leurs gouvernements déclarent publiquement qu'ils y sont tenus par le droit. »

✔ Corrigé

a) Un traité : accord écrit entre États, conclu et entré en vigueur par le consentement exprimé des parties — ici la ratification ; les obligations des États de la région fictive naissent de ce texte, et son interprétation suivra les règles propres aux traités. b) Une coutume : la pratique est générale et durable (abstention constante), et l'opinio juris est explicite dans les déclarations publiques qui invoquent une obligation de droit, et non une courtoisie ; les deux éléments classiques sont donc réunis dans l'énoncé. On notera que beaucoup de règles diplomatiques ont précisément ce parcours : nées coutume, puis codifiées par les conventions de Vienne, sans que la codification fasse disparaître la coutume pour les points non couverts. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

Exercice 3

Cas entièrement fictif. Un diplomate de la Vélikie en poste au Kounda est contrôlé en état d'ivresse au volant et provoque un accident matériel. La police koundanaise veut le poursuivre sur-le-champ ; son ambassade invoque son immunité. Explique les mécanismes en jeu et les voies ouvertes à chaque État, sans prétendre trancher ce qu'un texte précis déciderait.

✔ Corrigé

Le mécanisme central est l'immunité de juridiction du diplomate en fonctions : elle interdit, en principe, à l'État d'accueil de le poursuivre devant ses juridictions pénales, non pour le placer au-dessus du droit — il a le devoir de respecter les lois locales —, mais pour garantir l'indépendance de sa mission contre toute pression. L'accident ne reste pas pour autant sans suite. L'État d'accueil peut demander à l'État d'envoi de lever l'immunité ; il peut déclarer le diplomate persona non grata, ce qui met fin à sa présence ; l'État d'envoi peut rappeler son agent et le sanctionner ou le poursuivre selon son propre droit ; et les questions de réparation matérielle se traitent par la voie diplomatique ou par les assurances et arrangements entre les missions. Ce cas d'école montre la logique fonctionnelle de la leçon 6 : l'immunité déplace le traitement du problème vers le canal interétatique, elle ne le supprime pas. Pour une situation réelle, les réponses précises dépendent des conventions de Vienne et des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour les règles internationales en vigueur, consulter les traités et sources officielles à jour.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La caractéristique fondamentale de la société internationale est…

A) L'existence d'un gouvernement mondial élu par les États

B) La décentralisation : des États souverains juxtaposés, sans autorité suprême au-dessus d'eux

C) L'absence totale de règles entre États

2. Lequel de ces éléments n'est PAS un élément constitutif classique de l'État en droit international ?

A) Une population permanente

B) Un territoire déterminé

C) L'appartenance obligatoire à une organisation mondiale

3. L'organe de l'ONU dont les décisions peuvent créer des obligations pour les États membres dans le domaine du maintien de la paix est…

A) Le Secrétariat

B) L'Assemblée générale

C) Le Conseil de sécurité

4. L'opinio juris, élément de la coutume internationale, désigne…

A) La conviction des États qu'une pratique est juridiquement obligatoire

B) L'opinion exprimée par les médias sur une pratique

C) L'avis personnel des négociateurs d'un traité

5. Un traité lie un État lorsque…

A) Ses négociateurs l'ont paraphé lors des discussions

B) Un ministre l'a mentionné favorablement en interview

C) L'État a exprimé son consentement à être lié, selon les formes prévues — le plus souvent la ratification

6. Laquelle de ces tâches est une fonction consulaire type ?

A) Négocier un traité de paix avec le gouvernement local

B) Assister un ressortissant qui a perdu son passeport et lui délivrer un document de voyage

C) Commander les forces armées de son pays en visite

7. L'UEMOA se distingue des deux autres organisations de la leçon 4 par…

A) L'union économique et monétaire : une monnaie commune et une banque centrale commune

B) Son échelle strictement continentale

C) Son rôle d'organe judiciaire mondial

8. La médiation se distingue de l'arbitrage parce que…

A) Le médiateur est toujours une organisation internationale

B) La médiation est nécessairement secrète et gratuite

C) Le médiateur propose une solution que les parties peuvent refuser, tandis que la sentence arbitrale s'impose aux parties

9. La Cour internationale de Justice peut juger un différend entre États lorsque…

A) Les États concernés ont consenti à sa compétence

B) Un seul État décide de l'y obliger

C) L'Assemblée générale le lui ordonne par un vote

10. Selon la présentation classique, la reconnaissance d'un État par un autre État est…

A) Un acte délivré par l'ONU au nom de tous

B) Un acte politique dont la portée est discutée : déclaratif — elle constate l'existence — ou constitutif selon les doctrines

C) Une simple formalité de politesse sans aucun effet

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Il n'existe ni législateur ni gouvernement mondial ; les États souverains coexistent et les règles reposent largement sur leur consentement.

2. Réponse C — Les éléments classiques sont la population, le territoire, le gouvernement effectif et la capacité d'entrer en relations ; aucune adhésion à une organisation n'est exigée.

3. Réponse C — Le Conseil de sécurité porte la responsabilité principale du maintien de la paix et peut adopter des décisions obligatoires ; l'Assemblée générale recommande et le Secrétariat administre.

4. Réponse A — Sans cette conviction d'obéir à une règle de droit, une pratique répétée n'est qu'un usage, non une coutume obligatoire.

5. Réponse C — Signature et négociation ne suffisent pas toujours : c'est le consentement à être lié, exprimé dans les formes prévues, qui engage définitivement l'État.

6. Réponse B — Le consul assiste les personnes — documents, urgences, état civil — tandis que la négociation entre États relève de la mission diplomatique.

7. Réponse A — L'UEMOA regroupe des États d'Afrique de l'Ouest autour d'une monnaie commune et de la convergence de leurs politiques économiques ; l'UA est continentale, la CEDEAO sous-régionale et généraliste.

8. Réponse C — Dans les modes diplomatiques, le tiers aide ou propose ; dans les modes juridictionnels, il tranche par une décision obligatoire — toujours sur la base du consentement.

9. Réponse A — La compétence de la CIJ repose sur le consentement : compromis spécial, clause d'un traité ou déclarations d'acceptation ; aucun État ne peut être attrait contre son gré.

10. Réponse B — Les deux théories — déclarative et constitutive — s'opposent classiquement ; en pratique, la reconnaissance facilite l'entrée en relations de la

nouvelle entité.

Résumé — les notions importantes

• La société internationale est décentralisée : États souverains juxtaposés, sans gouvernement mondial ; on y distingue les sujets de droit international (États, organisations) des simples acteurs (ONG, entreprises, individus).

• L'État, acteur central, réunit quatre éléments — population permanente, territoire déterminé, gouvernement effectif, capacité d'entrer en relations — et jouit de la souveraineté, de l'égalité souveraine et d'une personnalité juridique pleine ; la reconnaissance est lue comme déclarative ou constitutive.

• L'ONU, créée en 1945 et régie par sa Charte, fonctionne avec six organes principaux aux fonctions distinctes : Assemblée générale, Conseil de sécurité, Conseil économique et social, Conseil de tutelle, Cour internationale de Justice, Secrétariat.

• UA, CEDEAO et UEMOA sont trois cercles d'intégration africaine de finalités différentes : unité et paix continentales, intégration économique ouest-africaine et libre circulation, union économique et monétaire autour d'une monnaie commune.

• Les sources du droit international créent les règles sans législateur mondial : le traité, fondé sur le consentement et le principe pacta sunt servanda, et la coutume, formée d'une pratique générale et de l'opinio juris.

• Diplomates et consuls ne font pas le même métier : les premiers conduisent les relations d'État à État, protégés par des immunités fonctionnelles ; les seconds assistent les ressortissants — documents, détention, état civil, urgences.

• Tout différend international doit être réglé pacifiquement : modes diplomatiques (négociation, bons offices, médiation, enquête, conciliation), où les parties gardent la solution, et modes juridictionnels (arbitrage, CIJ), où un tiers tranche — toujours avec le consentement des États.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Relations Internationales (Résumé du cours)

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)

La vidéo résume un cours complet de relations internationales : les acteurs du système international, la puissance des États et les grandes manières d'analyser leurs relations. Elle prolonge la leçon 1 : en la regardant, exerce-toi à classer chaque entité évoquée entre sujet de droit international et simple acteur, comme dans l'exercice du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=FGY2f8mpYnI

Leçon 3 — L'Onu, à quoi ça sert ? Décod'Actu | Lumni

Chaîne : Lumni · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)

En quelques minutes, la vidéo explique pourquoi l'ONU a été créée en 1945 et présente ses principaux organes — Assemblée générale, Conseil de sécurité, Cour

internationale de Justice, Secrétariat — et leurs rôles respectifs. Elle complète le schéma de la leçon 3 : compare la place donnée à chaque organe avec les fonctions décrites dans le cours, notamment le mécanisme du veto.

https://www.youtube.com/watch?v=cFoZJDXrjp0

Leçon 4 — Organisations internationales – Leçon 1 | Marc Finaud | SWISS UMEF Genève (L1 S1)

Chaîne : SWISS UMEF - Campus de Genève · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)
Première leçon d'un cours universitaire de niveau L1 : rôle et typologie des organisations internationales, place des Nations unies et des organisations régionales, gouvernance mondiale et sécurité collective. Elle sert directement la leçon 4 : repère comment l'enseignant distingue les organisations selon leur échelle — universelle ou régionale — et leurs finalités, la grille même du tableau comparatif du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=o1DBCLQpE0U

Leçon 5 — Droit des IDE #5 : Les Sources du Droit | Traités, Coutume, PGD & Jurisprudence en Musique

Chaîne : Asmaa El Forkani · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire (L1)
La vidéo présente, sous une forme mnémotechnique originale, les sources du droit international : traités, coutume, principes généraux du droit et jurisprudence. Elle accompagne la leçon 5 : après le visionnage, refais à voix haute le test des deux éléments de la coutume — pratique générale et opinio juris — sur l'exemple fictif du document A du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=B26LA_5Fo_0

Leçon 6 — Droit diplomatique et consulaire – Leçon 1 | Jean-Daniel Ruch | SWISS UMEF Genève (L1 S1)

Chaîne : SWISS UMEF - Campus de Genève · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)
Première leçon d'un cours universitaire de droit diplomatique et consulaire, donné par un praticien des relations internationales : cadre, acteurs et fonctions des relations entre États menées par les diplomates et les consuls. Elle prolonge la leçon 6 : note comment l'enseignant distingue concrètement le travail de l'ambassade, qui représente l'État, de celui du consulat, qui assiste les personnes.

https://www.youtube.com/watch?v=1TMPehXk-Gk

Sources et références

- Charte des Nations unies (traité constitutif de l'ONU, 1945) : consulter le texte officiel sur le site des Nations unies (un.org), notamment pour les buts, les principes et les organes décrits en général dans la leçon 3.
- Convention de Vienne sur le droit des traités, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Convention de Vienne sur les relations consulaires : textes officiels à consulter dans la Collection des traités des Nations unies (treaties.un.org) — traités de référence nommés dans les leçons 5 et 6, sans qu'aucune de leurs dispositions soit reproduite ici.

• Acte constitutif de l'Union africaine, traités constitutifs de la CEDEAO et de l'UEMOA : textes officiels publiés par ces organisations sur leurs sites officiels, pour les finalités et les organes décrits en général dans la leçon 4.

• Manuels universitaires de droit international public et de relations internationales (société internationale, sujets, sources, règlement des différends) : demander les éditions récentes disponibles à la bibliothèque de l'IAM.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !